

Нотариусу Акмолинской области
ЕРГЕЛЬДИНОВОЙ ДИНАРЕ ЖЕНИСОВНЕ
Лицензия №22019075 от 13.10.2022

от: ЖУЗБАЕВ ЖАНДОС ГАБИДЕНОВИЧ
29.03.1988 г.р., ИИН 880329350473,
адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Софиевский
с/о, с. Софиевка, ул. Наурызбай Батыр, 1
тел.: +7 705 783 3518

ВОЗРАЖЕНИЯ

(на исполнительную надпись)

Ергельдинова Динара Женисовна, «3» августа 2024 года Вами, нотариусом Акмолинской области, была совершена исполнительная надпись, уникальный номер 07583-007966/446, зарегистрированная в реестре за №7966, о взыскании с должника ЖУЗБАЕВ ЖАНДОС ГАБИДЕНОВИЧ, 29.03.1988 г.р., ИИН 880329350473, в пользу взыскателя Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "ELITE KZ"", БИН 201140015461, суммы задолженности в размере 83 543,04 тенге и расходов по совершению исполнительной надписи в размере 6 048 тенге. Общая сумма, подлежащая взысканию, составляет 89 591,04 тенге.

Считаю, что указанная исполнительная надпись подлежит отмене по следующим основаниям.

Согласно статье 92-2 Закона Республики Казахстан «О нотариате» исполнительная надпись совершается, если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем, а также если со дня возникновения права на иск прошло не более трех лет. Однако я не согласен с заявленной суммой задолженности, не признаю её бесспорной и считаю требование взыскателя спорным.

Согласно подпункту 2 пункта 223 Правил совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года №31, исполнительная надпись совершается при предоставлении документов, подтверждающих письменное признание должником суммы задолженности, пени либо иной ответственности. Такими документами могут являться акт сверки расчетов, подписанный взыскателем и должником, ответ на претензию, в котором должник признает обязательство, акцептованное платежное требование или иной документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

Однако я не предоставлял взыскателю и нотариусу документы, подтверждающие письменное признание указанной суммы задолженности. Акт сверки расчетов мной не подписывался, ответ о признании долга не направлялся, сумма задолженности мной не признавалась.

В исполнительной надписи указано, что взыскание производится в пользу ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"" по договору уступки прав требования №2/2024 между ТОО "КА Атлант" и ТОО КА "ELITE KZ" от 02.07.2024 (первоначальный договор №1976883). При этом мной не признавалась задолженность перед указанным взыскателем в заявленном размере, а также не подтверждалась бесспорность требования.

Согласно статье 92-6 Закона Республики Казахстан «О нотариате» после совершения исполнительной надписи нотариус не позднее следующего рабочего дня направляет её копию должнику с уведомлением о вручении. Однако копию исполнительной надписи надлежащим образом я не получал, о совершении исполнительной надписи своевременно уведомлен не был.

Копию исполнительной надписи я получил только после того, как узнал о наличии исполнительного производства и/или ограничений. В связи с этим считаю, что срок подачи возражения не пропущен, поскольку десятидневный срок должен исчисляться со дня фактического получения копии исполнительной надписи.

Согласно статье 92-8 Закона Республики Казахстан «О нотариате» нотариус выносит постановление об отмене исполнительной надписи не позднее трех рабочих дней со дня поступления возражения. Копии постановления об отмене исполнительной надписи направляются взыскателю и должнику не позднее следующего рабочего дня после его вынесения.

На основании вышеизложенного, прошу Вас:

1. Отменить исполнительную надпись, уникальный номер 07583-007966/446, зарегистрированную в реестре за №7966, совершенную «3» августа 2024 года нотариусом Акмолинской области Ергельдинова Динара Женисовна, о взыскании с ЖУЗБАЕВ ЖАНДОС ГАБИДЕНОВИЧ, 29.03.1988 г.р., ИИН 880329350473, в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "ELITE KZ"", БИН 201140015461, общей суммы 89 591,04 тенге.
2. Направить постановление об отмене исполнительной надписи должнику по номеру телефона/WhatsApp: +7 705 783 3518.
3. Уведомить взыскателя и судебного исполнителя об отмене исполнительной надписи.

Приложения:

1. Копия исполнительной надписи.
2. Копия удостоверения личности.
3. Иные документы при наличии.



12.06.2026 г.

/Жузбаев Ж.Г./